

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 당연적용사업장 직권가입 적용일에 관한 사항(주의)	3
2. 농어업인 가입자 확인정리에 관한 사항(시정)	6
3. 접수증 발급에 관한 사항(주의)	8
4. 기본연금액 조정 안내에 관한 사항(적극행정면책)	10
5. 급여처리의 일일결산에 관한 사항(주의)	12
6. 계좌불명 미지급자 일제정리에 관한 사항(통보)	14
7. 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항(통보, 시정)	16
8. 활동능력평가에 관한 사항(주의)	21

I. 감사 실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 △△북부지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 ○○지사(2014. 2. 1. ~ 2016. 9. 30.)의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시 하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여관리 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 복지사업 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 □□구와 ▽▽구를 관할 지역으로 하는 정원 53명의 지사로 2016.10월말 현재 가입자 00천명과 연금수급자 00천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.0%, 지역 0.0%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 0.0%, 장애 0.0%, 유족 0.0%로 노령연금 비중이 높다. 지사는 ‘미가입사업장 및 취득누락자 정리’를 조기에 전수 정리하였고, 내방고객 안내 도우미와 해피콜 실시로 2016년 고객만족도가 상반기 0.0점(0위)에서 0.0점(0위)으로 크게 향상되었다. 또한, 사회 공헌활동 활성화와 장애인복지에 대한 직원들의 관심과 인식을 높이고자 장애체험 프로그램에 전 직원이 참여하였다. 다만, 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 당연적용사업장 직권가입 적용일과 활동능력평가 연령점수를 착오 처리하거나 급여처리의 일일결산 결재와 기본연금액 조정 안내를 소홀히 한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

주 의 요 구

【1】

제 목 당연적용사업장 직권가입 적용일에 관한 사항

소관부서 ○○지사 □□부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 매월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 사업장이 가입대상임에도 불구하고 자진신고를 하지 않을 경우, 해당 사업장에 대한 직권가입절차를 진행하고 있다.

□□부-1405호(2010.5.26.) “사업장 및 사업장가입자 적용일(취득일) 관리기준”에 따르면 가입확인대상 사업장이 자진신고 하는 경우에는 사업장에서 신고한 적용일을 사유발생일로 적용¹⁾하고, 신고 기한 내 미신고 또는 가입거부·기피 사업장을 직권가입 처리하는 경우에는 공적자료로 확인된 사유발생일로 적용하되, 아래의 [표 1] “사유발생일 판단기준”에 따라 사유 발생일을 판단하여 결정해야 한다.

[표 1] 사유발생일 판단기준

구 분	판 단 기 준
공적자료가 있는 경우	○ 건강보험자료, 고용보험자료, 사업자등록증 상의 확인된 사유발생일 - 공적자료 상 확인된 일자가 다른 경우에는 건강보험자료를 우선으로 판단
공적자료가 없는 경우	○ 실태조사로 사유발생일을 확인한 경우 - 해당사유 발생일 ○ 실태조사로 사유발생일 확인이 곤란한 경우 - 공단이 확인한 날(최초 출장일)

1) 사업장이 신고한 적용일이 공단이 발굴한 달의 초일 다음날 이후인 경우에는 성실하게 신고한 것으로 추정할 수 없고 이러한 경우, 재신고 안내 후 미신고 시 직권가입 기준에 따라 처리해야 함

그런데, ○○지사가 2015. 10월부터 2016. 3월까지 처리한 당연적용사업장 직권 가입 실태를 확인한 결과, 2015. 10. 29. 국민연금 당연적용사업장 직권가입 조치한 ‘(주)○○’에 대한 적용일자를 사업자등록증 상 개업일인 2015. 3. 27.로 결정하지 않고 발굴월의 초일인 2015. 6. 1.로 결정하였으며, ‘△△’ 등 다른 0개 사업장에 대하여도 당연적용사업장 가입적용일자를 잘못 적용 하였다.

그 결과, 직권가입한 ‘(주)○○’ 등 0개 당연적용사업장의 적용일자를 최단 0개월에서 최장 0개월간 늦추어 관리하고 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 당연적용사업장 직권가입 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 0급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□실)	사무직 0급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 0급	○○○	관리 소홀	

* 일반직 0급 ○○○은 공로연수로 처분에서 제외

시 정 요 구

【2】

제 목 농어업인 가입자 확인정리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 □□부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 농어업에 종사하는 가입자에게 연금보험료 일부를 지원함으로써 해당 가입자의 연금보험료 부담을 줄이고 이를 통하여 농어업인의 노후소득보장을 도모하고 있다.

□□부-2035호(2008.9.2.) “농어업인 정기확인대상자 관리 개선 및 프로그램 개발·보완 통보”에 따르면 지사는 매월 초에 ‘농어업인 확인대상자 명부’를 출력·확인한 후 농어업인 해당자 및 비해당자 여부를 다음 달 자격마감일까지 정리하여 농어업인 국고보조금을 적정하게 지원하여야 한다.

그런데, ○○지사가 감사대상기간 동안 처리한 농어업인 확인정리 처리내역을 확인한 결과, 2016. 7월 ‘건강보험 취득’을 사유로 표출된 ○○○에 대한 확인을 실시하면서 해당 가입자가 연금업무시스템(NPiS) 가입자자격원부 상 가입사업장²⁾인 ‘유한회사□□’에서 2016. 5. 31. 상실되었음을 확인하지 못하였다.

그 결과, 2016. 7. 15 일자로 농어민으로 지역가입 신고한 ○○○의 건강보험 상실여부³⁾를 확인하지 못하고, 2016. 7. 27. 지역가입자 취득시점으로 농어민 해당 여부를 ‘농어민비해당’ 처리하여 농어민 국고보조금 00원(‘16. 7~8월분)을 지원하지 못하였다.

2) ‘건강보험 취득’사유로 표출된 사업장과 동일함

3) 연금관리시스템(NPiS) 관리대상자 기초정보 상 사업장 상실 정보가 2016. 8. 17. 표출됨

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 업무처리기준에 맞게 ○○○의 농어민 해당 여부를 정정하시기 바랍니다.

2016. 7. 27. ○○○을 ‘농어민비해당’ 처리한 이후, 관리대상자 기초정보 상 사업장 (유한회사□□) 건강보험 상실여부가 2016. 8. 17. 표출되어 자격정리 시에는 건강보험 상실여부를 확인할 수 없었음을 감안 관련자에 대한 신분상 조치는 하지 않음.

주 의 요 구

【3】

제 목 접수증 발급에 관한 사항

소관부서 ○○지사 연금지급부

구 분 급여관리 분야

공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 청구인에게 접수증을 발급하고 있다.

급여관리규정 제4조(급여결정을 위한 확인)제2항에 따르면 공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 접수 즉시 청구인에게 통지하는 경우를 제외하고는 접수증을 발급하도록 하였다. 아울러 공단은 □□부-1367호(205.10.22.) “급여지급청구서 접수 시 유의사항 안내”를 통해 표준화된 급여 상담서비스와 수급자 신고 의무 등에 대한 정확한 안내가 이루어질 수 있도록 「반드시」 접수증을 출력하여 제공하도록 유의사항을 시달하였다.

그런데, 2016.1월에서 2016.10월까지 ○○지사 급여지급청구서 중 내방 접수 건에 대한 접수증 발급현황을 확인한 결과, 접수증 발급율이 장애연금의 경우 전지사 평균인 0.0%와 비교하여 0.0% 낮고, 특히 반환일시금 발급률은 0.0%로 매우 낮다.

한편, 최근 9개월(2016.1월~9월)의 반환일시금 지급결정 건을 확인한 결과, 0,000건 중 0.0%인 0,000건이 청구일 이후 결정으로, 접수증 발급이 필요한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 접수증 발급을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	반환일시금
○○지사	심사직 ○급	○○○	업무 소홀	장애연금
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

적극행정면책

【4】

제 목 기본연금액 조정 안내에 관한 사항

소관부서 ○○지사 연금지급부

구 분 급여관리 분야

공단은 연금액의 실질가치 보장을 위하여 매년 전국소비자물가 변동률을 반영하여 조정된 연금액을 지급하고, 이를 수급자에게 안내하고 있다.

공단은 국민연금법 제51조(기본연금액)제2항 및 제3항에 따라 통계청장이 매년 고시하는 연금 수급 2년 전 연도와 대비한 전년도의 전국소비자물가변동률을 기준으로 하여 조정된 기본연금액을 조정된 당해 연도 4월부터 다음 연도 3월까지 적용하고 이를 수급자에 안내하고 있다. 아울러 공단은 □□부-316호(2016.4.15.) “2016년도 연금액 인상안내 추진계획 통보”를 통해 우편물 반송정보를 활용하여 반송 우편물을 확인 후 주소(송달지) 변경, 재발송, 공시송달 등 반송 우편물 처리를 철저히 하도록 안내하고, 반송우편물 처리결과를 2016.5월말까지 내부결재 하도록 하였다.

한편, 공단은 □□부-612호(2015.5.29.) “반송우편물 관리 강화 방안 통보”를 통해 정확한 수급자 관리 및 수급권 변동사항의 적기 처리를 위해 급여 관련 반송 우편물 담당자 지정, 공시송달 입력 프로그램 개선, 지사별 반송우편물 처리 현황 프로그램 마련 등 반송우편물 관리 강화 방안을 마련하여 통보하였다.

그런데, 2016년도 ○○지사의 연금액 인상 안내문에 대한 반송 우편물 처리 결과를 확인한 결과, ○○연금지급부-1057호(2016.6.1.) “반송우편물(연금액인상) 처리결과 보고”를 통해, 반송 우편물 000건 중 00건에 대해서만 처리결과를 보고하였고, 나머지 000건에 대하여는 처리결과를 보고하지 않았다.

그 결과, 반송우편물 000건에 대하여 재송달, 직접교부, 공시송달 등의 반송 처리가 적절하게 이루어졌는지 처리결과를 확인 할 수 없었다.

참고 사항 이사장(○○지사장)은 기본연금액 조정안내 반송우편물을 처리할 때 관련절차를 준수하시기 바랍니다.

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2016. 12. 1. 적극행정 면책신청을 하여 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조 내지 제13조의 4 및 공단 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조의 규정 등에 따른 면책 요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과 위와 같이 관련지침을 준수하지 않은 사실은 있으나,
 - 기본연금액 조정 안내를 위한 업무(업무처리의 공공의 이익)이고 반송우편물 000건에 대하여 처리결과 보고는 누락하였으나 업무처리기준에 맞게 직접교부, 재송달 등으로 반송우편물을 전수 처리한 점(업무처리 결과 발생), 익월 말인 2016. 6월말까지 신속하게 처리((적극적 업무처리)하였을 뿐만 아니라 고의나 중과실이 없는 점 등을 고려하여 관련자의 행위가 적극적 행정에 따른 면책대상으로 인정되었음을 알려드립니다.

주 의 요 구

[5]

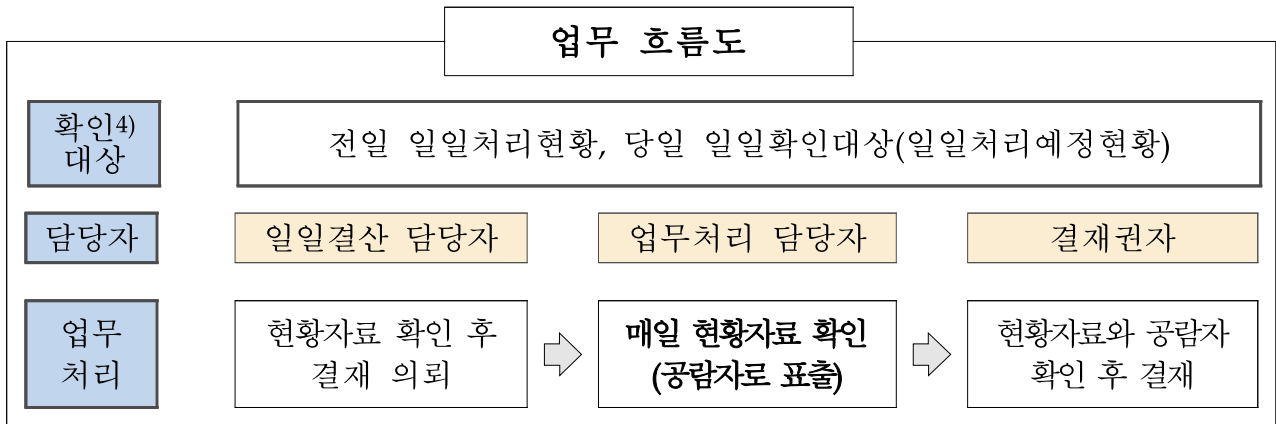
제 목 급여처리의 일일결산에 관한 사항

소관부서 ○○지사 연금지급부

구 분 급여분야

공단은 급여지급처리의 누락 건을 사전에 방지하고, 업무의 효율성을 제고하기 위하여 일일결산업무를 전산화하여 실시하고 있다.

공단은 ▽▽부-57호(2013.01.11.) “일일결산 전산관리 프로그램 개발 통보”를 통해 일일결산 담당자는 매일 일일결산 현황자료를 확인 후 결재의뢰하며, 업무처리 담당자는 매일 현황자료를 확인하며(공람자로 표출), 결재권자는 현황자료 및 업무처리 담당자 공람여부 등을 확인 후 결재하도록 하였다.



또한 ▽▽부-255호(2013.2.7.) “일일결산 결재현황 화면 개발 통보”를 통해 일일결산 결재 누락 건을 방지하기 위하여 일일결산 결재현황 화면을 개발하여 통보하였다.

4) 결재의뢰 대상

구 분	내 용
일일처리현황	전일 연금 지급결정, 내용변경 처리결과 등 총 10개 분야 73개 항목
일일확인대상현황(연금)	당일 연금 수급권확인대상 등 총 12개 분야 101개 항목
일일처리현황(일시금)	전일 일시금 지급결정, 내용변경 처리결과 등 총 7개 분야 24개 항목
일일처리에정현황(일시금)	당일 일시금 내용변경 확인대상 등 총 12개 분야 29개 항목

그런데, 2016.9말 현재 ○○지사 일일결산 결재현황을 확인한 결과, 0000.0.00.일부터 0000.00.00.일까지 약 00일간 결재의뢰 후 최종결재자가 결재를 누락하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 일일결산 결재를 누락한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	일반직 ○급	○○○	업무 소홀	

통 보(참 고)

【6】

제 목 계좌불명 미지급자 일제정리에 관한 사항

소관부서 ▽▽실

구 분 급여관리 분야

공단은 연금급여 중 수급자가 사망하여 지급되지 않은 급여가 있는 경우 수급요건을 충족한 일정 범위의 유족⁵⁾의 청구에 따라 그 지급되지 않은 급여를 지급하고 있다.

공단 △△부-681호(2016.6.21.) “계좌불명 미지급자 일제 정리 실시 안내”에 따르면 매월 발생하는 계좌불명 미지급자에 대하여는 정기연금지급일의 익일 발체하여 다음 달 급여마감일까지 재지급 또는 보류 등록하고, 이중 미처리자에 대하여는 연금 수급권 보호를 위해 연 1회 일제정리를 실시하고 있다.

2016년도 전 지사 일제정리 대상 000건을 확인한 결과, 00.0%인 000건이 2015년도와 같은 대상으로 확인되었다. 관련하여 감사대상인 ○○지사 등 3개 지사의 경우, 전년도와 중복된 00건의 경우 0건만 지급되고 00건은 전년도와 동일 사유로 다시 보류등록 하였다.

그런데, 미지급급여 수급을 위한 유족이 없는 경우, ○○지사의 경우 ‘환수 결정’으로 처리하였으나, ○○지사와 ○○지사는 ‘유족 없음’ 사유로 보류결정 하였다. 이와 같이 처리결과가 다른 것은 관련지침이 2001년도에 시달되었고, 일제정리 안내(2016.6.21.)후인 2016.6.30일에 ▽▽실 CoP⁶⁾에 게시하여 지사에서 잘 알지 못했던 것도 한 원인이 되었던 것으로 판단된다.

5) 원수급자의 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모·형제자매

6) ▽▽실 CoP > 자료실 > 지침/질의회신/총람/교재 > 2005년 이전 지침 및 질의회신 “(20010316) 수급권 소멸후 계좌 불명자에 대한 업무처리 요청[급여81505-265] 참조

이에 따라, 수급 가능 유족이 없는 경우 등 불필요한 보류로 인한 자료의 중복표출이 최소화되도록 관련 조치가 요구된다.

조치할 사항 이사장(▽▽장)은 매년 실시하고 있는 계좌불명 미지급자 일제 정리 시 불필요한 보류로 인한 자료의 중복표출이 최소화되도록 관련지침에 대한 안내 등 합리적 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

통 보(참 고) · 시 정 요 구

【7】

제 목 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 장애인지원센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제8조(장애인활동지원 수급자격 심의위원회) 및 동 법 시행령 제9조(위원회의 운영)에 따라 지방자치단체의 장애인활동지원 수급자격 인정 및 등급결정 등을 위해 전문가로 구성된 수급자격심의위원회의 설치·운영을 지원하고 있다.

▽▽부-1122호(2014.09.04.) “장애인활동지원 수급 자격(이의신청)심의위원회 구성 및 운영 업무처리방법 안내”에 따르면 공단은 심의위원들에게 위원회 개최 5일 전까지 위원회 개최 사실 안내 및 개최 3일 전까지 심의자료를 배포⁷⁾하여야 한다.

그런데, 감사대상기간(‘14.2.1.~’16.9.30.) 중 ○○지사는 보안준수서약서 정구를 00건 누락하였으며, 개최안내문서상 ‘4. 사전 심의자료 제공기간’ 항목을 00회 착오 기재한 사실이 확인되었다.

그 결과, 심의위원들이 직무상 습득한 정보 보안에 소홀하거나 심의안건을 충분히 검토하지 못하여 부실한 심의가 될 수 있는 여지를 남겼다.

7) ㉠ NPIS > 수급자격심의위원회 개최일 관리”에서 대상자 등록하면 장애인활동지원 홈페이지 (www.ableservice.or.kr)와 연동되어 자료 구축됨.

조치할 사항

- ① 이사장(▽▽장)은 수급자격심의(이의신청)위원회 운영 관련 절차를 준수 할 수 있도록 유의사항 시행 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은
 - 누락된 심의위원 보안준수서약서 징구 및 개최 통보 문서에 지침 상 ‘개최 안내문 양식’의 각 항목을 적정하게 기재하여 첨부하는 등 관련 지침에 부합하도록 조치하시고(시정),
 - 수급자격심의위원회 운영 지원 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (▽▽지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

주 의 요 구

【8】

제 목 활동능력평가에 관한 사항

소관부서 ○○지사 장애인지원센터

구 분 장애인지원 분야

공단은 「직제규정 시행규칙」 제9조(업무분장)에 따라 기초수급자 근로 능력평가 중 활동능력평가 업무를 수행하고 있으며, 활동능력평가 담당자들은 「근로능력평가의 기준 등에 관한 고시」 8)(이하 ‘고시’라고 한다.) 제10조(활동능력평가)에 근거 활동능력평가대상자에 대한 면접평가, 관찰평가 및 상황평가 등을 실시하고 있다.

고시 제10조(활동능력평가) 제4항 [별표2] “활동능력 평가기준”에서는 활동능력평가를 체력, 만성적 증상, 알코올 의존 등 15개 평가항목별로 면접평가, 관찰평가, 상황 평가 순으로 평가하여 점수를 부여하여야 한다고 규정하고 있다.

아울러, 공단에서는 2015. 4. 18. “기초수급자 근로능력평가의 기준 고시 일부 개정 안내”⁸⁾를 통하여, 일부 평가항목의 평가기준 복수 구성을 통해 평가대상자의 다양한 개별적 특성 및 상황에 맞는 평가로 활동능력평가의 객관성 강화를 위하여 평가방식을 개선하여 2015. 5. 1. 이후 지자체 평가 의뢰 건부터 적용하도록 안내하였는데, 개정된 고시의 ‘취업가능성’ 항목의 연령대(4-3) 평가기준에 따르면 60세 이상은 ‘0’점, 50세 이상 60세 미만은 ‘1’점, 40세 이상 50세 미만은 ‘2’점, 30세 이상 40세 미만은 ‘3’점, 30세 미만은 4점을 부여하도록 하고 있다.

8) ▽▽부고시 제2009-243호(2009. 12. 31.), ▽▽부고시 제2010-34호(2010. 3. 4.), ▽▽부 고시 제2010-134호(2010. 12. 29.), ▽▽부 고시 제2012-151호(2012. 11. 22.), ▽▽부고시 제2014-41호(2014. 3. 19.), ▽▽부고시 제2015-62호(2015. 4. 17) 등 5차 개정

9) □□부-240호(2015. 4. 28.) “기초수급자 근로능력평가의 기준 고시 일부 개정 안내”

또한, □□부-106호(2016.2.29.) “활동능력평가 업무처리 방식 개선 안내”에 따르면 취업 가능성 항목의 연령 점수를 자동 부여토록 하고 있다.

그런데, ○○지사의 연령점수 자동 부여 적용일인 2016. 3. 2. ~ 2016. 9. 30. 기간 동안 지자체 의뢰 건에 대한 취업가능성 항목의 연령대(4-3) 평가내역을 확인한 결과, 총 0건에 대하여 연령대(4-3) 점수를 평가 기준과 다르게 평가하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 활동능력평가 연령점수를 착오 처리한 관련 자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사 실시 개요	1
II . 감사 총평	2
III . 감사 결과 처분요구 명세	3
1. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항(시정)	3
2. 외국인 사업장가입자 체류자격 적용에 관한 사항(시정)	6
3. 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수금과오납 반환에 관한 사항(시정)	8
4. 초일취득 당월상실 확인대상자 업무에 관한 사항(시정)	11
5. 접수증 발급에 관한 사항(주의)	15
6. 생년월일 정정 확인에 관한 사항(시정)	17
7. 급여의 환수에 관한 사항(시정)	19
8. 계좌불명 미지급자 일제정리에 관한 사항(통보)	21
9. 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항(통보, 시정)	23
10. 활동능력평가 출장업무 관리에 관한 사항(통보, 적극행정면책)	26

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 △△북부지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 ○○지사(2013. 4. 1. ~ 2016. 9. 30.)의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시 하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	3급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여관리 분야
과장	4급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
과장	4급	○○○	○ 복지사업 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 ▽▽구와 □□구를 관할 지역으로 하는 정원 49명의 지사로 2016.10월말 현재 가입자 0천명과 연금수급자 0천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.0%, 지역 0.0%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 0.0%, 장애 0.0%, 유족 0.0%로 노령과 장애연금 비중이 높다. 지사는 국민연금 수급권 확충을 위한 10인 미만 사업장 가입자 확대와 공적자료 보유자 정리, 급여 미청구자 관리, 급여결정의 정확성, 환수금 징수 등의 사업을 적극 추진하여 목표를 100% 달성하고 있다. 다만, 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 사업장 가입자 취득 시 기준소득월액 적정여부 확인과 수급자격위원회 보안준수서약서 작성을 누락하거나 생년월일이 변경된 조기노령연금 수급자를 청구일(수급사유발생일)만 변경하여 처리한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 □□부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 사업장가입자로 신규 취득한 자에 대한 기준소득월액 적정 여부를 확인하고 있다.

▽▽부-3490호(2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무 추진 계획 안내”에 따르면 2012년도 1월부터 사업장 신규 취득 시 기준소득월액이 건강보험과 다른 가입자에 대하여 본부 □□실은 매월 확인 대상자 명부를 구축하고 지사는 소득월액 적정 여부를 해당 월 자격변동 마감일까지 확인·처리하여야 한다. 이와 관련하여 ▽▽부-1019호(2012.7.12.) “취득 시 기준소득월액 확인대상자 정리 관련 유의사항 통보”에 따르면 국민연금 소득월액은 정확한 반면 건강보험 소득월액이 잘못되어 건강보험 소득월액을 정정한 경우에도 증빙서류¹⁰⁾를 징구하여 적정여부를 확인한 후 “정상”으로 등록하도록 안내하였다.

그런데, ○○지사는 2014. 3월 확인대상자로 표출된 ‘▽▽센터, ○○○’ 등 ○명에 대한 기준소득월액 확인을 위하여 표준근로계약서를 징구하였으나 계약서에 기재되어 있는 기본시급, 주휴수당, 처우개선비 등이 포함된 총 시급과 월 총 근로시간에 따른 적정한 기준소득월액을 착오계산 하여 사업장이 잘못 신고한 기준소득월액을 ‘정상’으로 입력하였다.

10) 증빙서류 : 근로계약서, 사내예규, 취업규칙, 급여대장. 단, 급여대장은 근로자의 확인이 반드시 있는 경우에만 유효

그 결과, 사업장에 대한 연금보험료 적정부과 여부를 적기에 확인하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 업무처리기준에 맞도록 사업장가입자 조재현 등 8명의 취득 시 기준소득월액 적정여부를 확인 후 조치하고(시정),
- ② 취득 시 기준소득확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (▽▽실)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (▽▽실)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【2】

제 목 외국인 사업장가입자 체류자격 적용에 관한 사항

소관부서 ○○지사 □□부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 매월 자격확인 대상자로 발체된 외국인 사업장가입자의 체류자격 및 체류기간 등에 대한 자격확인을 실시하고 있다.

□□팀-3162호(2007.6.4.) “외국인 자격확인대상자(정기자료) 정리 방법 안내”에 따르면 지사는 매월 25일 이후 제공되는 ‘외국인 사업장가입자 자격확인 대상자’에 대하여 체류자격, 체류기간 등을 확인하여 당연적용 가입대상에서 제외되는 자의 가입자격을 그 다음 달 자격변동 마감일까지 정리하여야 한다.

그런데, ○○지사는 2013. 11월에 자격확인 대상자로 표출된 사업장가입자 ○○○과 ○○○의 경우 체류자격이 적용제외에 해당하는 ‘F17(구FE, 국적신청)’과 D23(석사유학)이었음에도 사업장가입자 자격상실 처리를 하지 않았다.

그 결과, 적용제외 체류자격인 ○○○ 등 0명의 외국인근로자를 부적정하게 사업장가입자로 관리하여 보험료 000원을 과다 징수하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 외국인 사업장가입자 ○○○ 등 0명의 체류자격을 재확인하여 업무처리 기준에 맞게 자격정리한 후 잘못 징수한 000원을 환급하고(시정),
- ② 외국인 사업장가입자 관리업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□실)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수금과오납 반환에 관한 사항

소관부서 ○○지사 □□부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 사회보험의 사각지대 해소를 위해 저임금 근로자에게 사회보험료를 지원하는 “두루누리” 사업을 수행하고 있다.

▽▽부-2595호(2015.11.16.) “연금보험료 지원금 미반환건 일제정리 및 유의사항 시달”과 □□부-98호(2016.01.15.) “두루누리 연금보험료 지원 업무처리기준(안) 및 개선사항 시달”에 따르면 연금보험료지원 공제잔액¹¹⁾ 및 환수금과오납¹²⁾ 미반환건에 대하여 2015.11.30.까지 일제정리 하도록 하였으며, 공제잔액과 환수금과오납의 경우 매월 정기안내문 명부에 구축(20일경)된 건에 대하여 익익월 15일까지 전수 청구안내 실시 후 해당결과를 반드시 평생고객상담 내역에 입력한 후 미반환 건에 대해서는 월 1회 이상 청구안내를 실시하도록 하고 있다.

그런데, ○○지사의 감사대상기간 연금보험료지원금 공제잔액 반환 정리 실태를 확인한 결과, 2016. 6. 17. 연금보험료 지원 공제잔액이 발생한 ‘○○○’ 등 0개 사업장에 대하여 모두 유선통화 및 출장 등의 청구안내와 연금보험료지원금 공제잔액 반환조치를 하지 않았다.

11) 연금보험료지원금이 공제받는 월의 연금보험료 결정액보다 많은 경우 공제 후 잔여액(이하 공제잔액)이 발생하게 됨에 따라, 공제잔액을 해당 사업장 연금보험료에 충당 또는 반환처리 하여야 한다.

12) 연금보험료지원금 환수결정 및 수납후 이중납부(착오납부) 또는 환수결정내역 취소 등으로 환수금과오납이 발생하면 충당 또는 반환처리 하여야 한다.

또한, 2016. 1. 18. 연금보험료 지원금 환수금과오납이 발생한 '□□' 등 0개 사업장의 반환대상금액 000원을 감사일 현재까지 반환하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① '○○○' 등 0개 사업장의 미반환 공제잔액 000원 및 미반환 환수금과오납 000원을 반환하고(시정),
- ② 공제잔액 및 환수금과오납 반환업무를 소홀히 한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (▽▽지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (▽▽실)	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (□□강북지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (□□지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 초일취득 당월상실 확인대상자 업무에 관한 사항

소관부서 ○○지사 □□부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제17조(국민연금 가입기간의 계산)에 따라 초일취득 당월 직권상실 된 경우 가입기간에서 제외하고 있으나, 해당 대상자가 납부를 희망하는 경우 해당월의 연금보험료를 납부할 수 있도록 하고 있다.

▽▽부-3577호(2011.12.7.) “국민연금법 개정관련 자격관리분야 업무처리기준”에 따르면, 지역가입자 중 본부 직권에 의한 초일 자격취득·당월 상실자가 된 경우 해당 대상자에 대한 납부희망여부 확인은 지사에서 별도 확인하도록 하고 있으며, ▽▽부-11호(2012.1.4.) “초일취득·당월상실자 중 확인대상자에 대한 명부 구축 안내”에 따르면, 개정 법률에 따라 2012. 1. 1. 이후 본부직권 초일취득·당월상실자는 일별로 명부를 구축하였으며, 본인이 희망하면 고지할 수 있으므로 매일 명부확인 후 납부를 희망하는 경우 가입자 내용변경 하도록 하고 있다.

그런데, 감사대상기간 중 ○○지사의 (지역)초일취득 당월 직권상실 대상자에 대한 처리 현황을 확인한 결과, 해당기간동안 총 000명의 확인명부가 발생하였으나 지역가입자 초일취득 당월 직권상실 대상자에 대한 확인업무의 분장을 누락하여 지역가입자 000명에 대한 연금보험료 납부희망여부를 확인하지 않았다(0.0%).

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ‘초일취득 당월 직권상실’ 확인대상자 000명의 납부희망여부를 확인하여 그 결과에 따라 자격정리를 실시하고(시정),
- ② 초일취득 당월상실자에 대한 자격확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (▽▽지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (▽▽지사)	일반직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□지사)	일반직 ○급	○○○	업무 소홀	

주 의 요 구

[5]

제 목 접수증 발급에 관한 사항

소관부서 ○○지사 연금지급부

구 분 급여관리 분야

공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 청구인에게 접수증을 발급하고 있다.

급여관리규정 제4조(급여결정을 위한 확인)제2항에 따르면 공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 접수 즉시 청구인에게 통지하는 경우를 제외하고는 접수증을 발급하도록 하였다. 아울러 공단은 급여지급부-1367호(205.10.22.) “급여지급청구서 접수 시 유의사항 안내”를 통해 표준화된 급여 상담서비스와 수급자 신고 의무 등에 대한 정확한 안내가 이루어질 수 있도록 「반드시」 접수증을 출력하여 제공하도록 유의사항을 시달하였다.

그런데, 2016.1월에서 2016.10월까지 ○○지사 급여지급청구서 중 내방 접수건에 대한 접수증 발급현황을 확인한 결과, 장애연금의 경우 접수증을 발급하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 접수증 발급을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【6】

제 목 생년월일 정정 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 연금지급부

구 분 급여관리 분야

공단은 수급자(부양가족)의 주민등록번호 변경을 적기에 확인하여 수급자 관리업무에 정확성을 기하고 부당이득발생을 최소화하고 있다.

▽▽팀-3008호(2012.12.5.) “수급자(부양가족)의 주민등록번호 변경 확인업무 신설 통보”에 따르면 공단은 수급자 및 부양가족대상자의 주민등록번호 변경사항을 적기에 확인하여 급여업무의 정확성을 도모하고자 ‘주민등록번호 변경 확인업무’를 2008년에 신설하여 시행하고 있다.

또한, ▽▽부-990호(2013.6.28.) “급여원부 내용변경대상자 확인·정리” 등 관련 지침에¹³⁾ 따르면 조기노령연금 수급권자의 생년월일 변경 시 조기노령연금의 경우 청구일(지급사유발생일) 기준으로 조기노령연금 수급요건을 충족하지 못하는 경우 조기노령연금 청구일(지급사유발생일)의 변경은 불가하고 조기노령연금 수급권을 취소하고 변경후 생년월일을 기준으로 수급요건 해당여부 및 지급사유발생일을 판단하도록 하고 있다.

그런데, ○○지사에서는 조기노령연금 수급자 ○○○의 주민등록번호가 변경(‘00.0.00.→’00.00.00.)됨에 따라 청구일(지급사유발생일)인 2008.2.21. 기준으로 55세에 도달하지 못하여 조기노령연금 수급요건을 충족하지 못함에도 변경후 생년월일을 기준으로 수급요건 해당여부 및 지급사유발생일을 판단하지 않고 조기노령연금 청구일(지급사유발생일)만을 변경(‘08.2.21.→’08.11.20.)하였다.

13) ▽▽팀-3964호(2005.6.8.)“조기노령연금수급권자의 생년월일 정정에 따른 지급사유발생일 변경여부에 관한 질의 회신” 및 ▽▽팀-3898호(2007.7.19.) “호적상 생년월일의 정정에 따른 조기노령연금수급권 인정방법에 관한 질의회신”

그 결과, ○○○의 급여종류가 조기노령연금으로 계속 관리되고 있다(지급액 : 000원, 지급기간 : 0000.0월~0000.00월).

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 조기노령연금 취소 후 잘못 지급된 급여 000원을 회수하고(시정),
- ② 생년월일이 변경된 수급자에 대한 급여를 잘못 결정한 관련자에게 주의 조치 하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (▽▽지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【7】

제 목 급여의 환수에 관한 사항

소관부서 ○○지사 연금지급부

구 분 급여관리 분야

공단은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받은 경우나 신고의무자가 신고하지 아니하거나 늦게 신고하여 급여를 잘못 지급 받은 경우에 그 지급금액을 환수하고 있다.

국민연금법 제57조(급여의 환수)제1항에 따르면 급여를 받은 사람이 다음과 같은 사유로 급여를 잘못 지급받은 경우 그 금액을 환수하고 있다.

급여의 환수 사유

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받은 경우
2. 국민연금법 제121조(수급권 변경 등에 관한 신고)의 신고 의무자가 같은 조에 따른 신고 사항을 공단에 신고하지 아니하거나 늦게 신고하여 급여를 잘못 지급 받은 경우
3. 가입자 또는 가입자였던 자가 제15조(사망이 추정)에 따라 사망한 것으로 추정되어 유족연금 등의 급여가 지급된 후 해당 가입자 또는 가입자였던 자의 생존이 확인된 경우
4. 그 밖의 사유로 급여가 잘못 지급된 경우

국민연금법 제115조(시효)에 따르면 그 환수할 수 있는 권리는 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되고, ▽▽팀-255호(2005.1.25.) “부당이득환수권 소멸시효기산일 적용기준 시달”에 따르면 권리행사가 불가능한 법률상 장애가 있는 경우 그 사유가 해소된 날의 다음날부터 기산함으로 법원의 생년월일 정정 허가 결정에 따라 가족관계등록부를 정정한 경우(행정기관의 적권 정정 포함) 그 정정일의 다음날로부터 기산한다.

그런데, ○○지사는 반환일시금 수급자인 ○○○의 경우, 환수금 소멸시효기산을 기본증명서 생년월일 정정일(2016.7.8.)의 다음날인 2016.7.9일부터 소멸시효를 기산하지 않고 급여지급일(2012.5.29.)의 다음날인 2012.5.30일부터 기산하여 2015.5.29.에 소멸시효가 완성된 것으로 2016.9.29.일 처리하였다.

그 결과, 감사일 현재 소멸시효가 완성되지 않은 환수금 000원을 환수하지 못하고 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 환수금 소멸시효를 재기산하여 소멸시효가 완성되지 않은 환수금 000원을 환수하고(시정),
- ② 환수금 소멸시효 기산을 잘못 결정한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보(참 고)

【8】

제 목 계좌불명 미지급자 일제정리에 관한 사항
소관부서 연금급여실
구 분 급여관리 분야

공단은 연금급여 중 수급자가 사망하여 지급되지 않은 급여가 있는 경우 수급요건을 충족한 일정 범위의 유족¹⁴⁾의 청구에 따라 그 지급되지 않은 급여를 지급하고 있다.

공단 □□부-681호(2016.6.21.) “계좌불명 미지급자 일제 정리 실시 안내”에 따르면 매월 발생하는 계좌불명 미지급자에 대하여는 정기연금지급일의 익일 발체하여 다음 달 급여마감일까지 재지급 또는 보류 등록하고, 이중 미처리자에 대하여는 연금수급권 보호를 위해 연 1회 일제정리를 실시하고 있다.

2016년도 전 지사 일제정리 대상 000건을 확인한 결과, 00.0%인 000건이 2015년도와 같은 대상으로 확인되었다. 관련하여 감사대상인 □□지사 등 3개 지사의 경우, 전년도와 중복된 00건의 경우 0건만 지급되고 00건은 전년도와 동일 사유로 다시 보류등록 하였다.

그런데, 미지급급여 수급을 위한 유족이 없는 경우, ○○지사의 경우 ‘환수 결정’으로 처리하였으나, ○○지사와 ○○지사는 ‘유족 없음’ 사유로 보류결정 하였다. 이와 같이 처리결과가 다른 것은 관련지침이 2001년도에 시달되었고, 일제정리 안내(2016.6.21.)후인 2016.6.30일에 ○○실 CoP¹⁵⁾에 게시하여 지사에서 잘 알지 못했던 것도 한 원인이 되었던 것으로 판단된다.

14) 원수급자의 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모·형제자매

15) ○○실 CoP > 자료실 > 지침/질의회신/총람/교재 > 2005년 이전 지침 및 질의회신 “(20010316) 수급권 소멸후 계좌 불명자에 대한 업무처리 요청[급여81505-265] 참조

이에 따라, 수급 가능 유족이 없는 경우 등 불필요한 보류로 인한 자료의 중복표출이 최소화되도록 관련 조치가 요구된다.

조치할 사항 이사장(○○장)은 매년 실시하고 있는 계좌불명 미지급자 일제 정리 시 불필요한 보류로 인한 자료의 중복표출이 최소화되도록 관련지침에 대한 안내 등 합리적 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

통 보(참 고) · 시 정 요 구

【9】

제 목 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항

소관부서 □□실, ○○지사 장애인지원센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제8조(장애인활동지원 수급자격 심의위원회) 및 동 법 시행령 제9조(위원회의 운영)에 따라 지방자치단체의 장애인활동지원 수급자격 인정 및 등급결정 등을 위해 전문가로 구성된 수급자격심의위원회의 설치·운영을 지원하고 있다.

□□부-1122호(2014.09.04.) “장애인활동지원 수급 자격(이의 신청)심의위원회 구성 및 운영 업무처리방법 안내”에 따르면 공단은 심의위원들에게 위원회 개최 5일 전까지 위원회 개최 통보 및 개최 3일 전까지 심의자료를 배포¹⁶⁾하여야 한다.

그런데, ○○지사는 심의자료를 최장 0일간 지연게시하거나(00회) ‘사전 심의자료 제공기간’ 항목을 누락하여 통보하는 등의 사실이 확인되었다.

그 결과, 심의위원들이 심의안건에 대하여 충분히 검토 할 수 있는 시간이 부족하여 부실한 심의가 될 수 있는 여지를 남겼다.

16) [㉠] NPIS > 수급자격심의위원회 개최일 관리”에서 대상자 등록하면 장애인활동지원 홈페이지 (www.ableservice.or.kr)와 연동되어 자료 구축됨.

조치할 사항

- ① 이사장(□□장)은 수급자격심의(이의신청)위원회 운영 관련 절차를 준수 할 수 있도록 유의사항 시행 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은
 - 개최 통보 문서에 지침 상 ‘개최 안내문 양식’의 각 항목을 적정하게 기재하여 첨부하는 등 관련 지침에 부합하도록 조치하시고(시정),
 - 수급자격심의위원회 운영 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보[참 고] · 적 극 행 정 면 책

【10】

제 목 활동능력평가 출장업무 관리에 관한 사항

소관부서 □□실, ○○지사 장애인지원센터

구 분 장애인지원 분야

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제4항에 따라 지방자치단체로부터 기초수급자에 대한 근로능력평가업무를 위탁받아 그 업무를 수행하고 있다.

△ △ 부-106호(2016.2.29.) “활동능력평가 업무처리 방식 개선 안내”에 따르면, 기초수급자 활동능력평가 담당직원은 출장 귀임 후 평가결과의 기록유지 및 확인 등을 위하여 NPIS(활동능력평가 결과관리)¹⁷⁾ 화면에서 전자결재 연동기능을 활용하여 출장¹⁸⁾복명을 실시하여야 한다.

그런데, 전산화면이 개선된 2016. 3. 2. ~ 2016. 9. 30. 기간 동안 기초수급자 활동능력평가 출장결과 관리의 적정성 여부를 점검한 결과, ○○지사는 총 ○건에 대하여 활동능력평가 관련 출장복명을 개선된 화면에서 처리하지 않았으며, 별도의 출장복명 또한 하지 않았다.

17) 장애인지원>근로능력평가>6.활동능력평가>4)활동능력평가결과관리

18) 「인사규정 시행규칙」 제41조(출장)에서는 출장 직원이 출장 용무를 마치고 귀임하였을 때에는 지체 없이 출장명령자에게 복명서를 제출하여야 함.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 기초수급자 활동능력평가 출장업무 수행 후 직원들이 출장복명을 누락하지 않도록 활동능력평가 건별로 출장복명 완료 여부를 전산화면에 표출하는 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.

참고 사항 이사장(○○지사장)은 기초수급자 활동능력평가 출장 관련 업무처리 지침을 준수하시기 바랍니다.

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2016. 12. 7. 적극행정 면책신청을 하여 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조의 규정 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과 위와 같이 관련지침을 준수하지 않은 사실은 있으나,
 - 활동능력평가는 기초수급자의 최저생활을 보장하고 자활기회를 제공하고자 하는 취지인 점(업무처리의 공공의 이익), 다량의 활동능력평가에 대한 신속한 처리로 민원불편을 최소화하고자 출장업무를 적극 추진한 점(업무의 적극적 처리), 결재권자의 결재를 득하고 활동능력평가를 지자체에 정상적으로 통보한 점(업무처리 결과 발생) 및 고의나 중대한 과실이 존재하지 않는 점 등이 인정되어 관련자에게 ‘주의처분 하지 않기로 결정’ 되었음을 알려드립니다.

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항(시정, 적극행정면책)	3
2. 특수직종근로자 자격확인에 관한 사항(개선)	6
3. 접수증 발급에 관한 사항(주의)	8
4. 기본연금액 조정 안내에 관한 사항(주의)	10

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 △△북부지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 ○○지사(2014. 5. 1. ~ 2016. 9. 30.)의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시 하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	3급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여관리 분야
과장	4급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
과장	4급	○○○	○ 복지사업 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 ○○구를 관할 지역으로 하는 정원 23명의 지사로 2016.10월말 현재 가입자 0천명과 연금수급자 0천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.0%, 지역 0.0%로 사업장가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 0.0%, 장애 0.0%, 유족 0.0%로 노령연금 비중이 높다. 지사는 국민연금 수급권 확충을 위한 10인 미만 사업장 가입자 확대를 100% 달성하였고, 유족연금의 경우 연금급여 청구 시 접수증을 100% 발급하고 있다. 다만, 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 사업장 가입자 취득 시 기준소득월액 적정여부 확인을 누락하거나 주소가 정상인 기본연금액 조정 안내 반송우편물에 대하여 추가확인 없이 공시송달한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구 · 적 극 행 정 면 책

【1】

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 □□부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 사업장가입자로 신규 취득한 자에 대한 기준소득월액 적정 여부를 확인하고 있다.

▽▽부-3490호(2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무 추진 계획 안내”에 따르면 2012년도 1월부터 사업장 신규 취득 시 기준소득월액 이 건강보험과 다른 가입자에 대하여 본부 □□실은 매월 확인 대상자 명부를 구축하고 지사는 소득월액 적정 여부를 해당 월 자격변동 마감일까지 확인·처리하여야 한다. 이와 관련하여 ▽▽부-1019호(2012.7.12.) “취득 시 기준소득월액 확인 대상자 정리 관련 유의사항 통보”에 따르면 국민연금 소득월액은 정확한 반면 건강보험 소득월액이 잘못되어 건강보험 소득월액을 정정한 경우에도 증빙서류¹⁹⁾를 징구하여 적정여부를 확인한 후 “정상”으로 등록하도록 안내하였다.

그런데, ○○지사는 2014. 5월 확인대상자로 표출된 ‘○○회계사무소, ○○○’ 등 0명에 대한 기준소득월액 확인 시, 증빙자료 징구·확인 없이 확인결과를 ‘정상’으로 입력하였다. 또한, 2014. 11월 확인대상자인 ‘○○(유) ○○○’에 대한 확인결과를 ‘퇴사’로 입력하고 취득 시 소득월액의 적정여부를 확인하지 않았다.

19) 증빙서류 : 근로계약서, 사내예규, 취업규칙, 급여대장. 단, 급여대장은 근로자의 확인이 반드시 있는 경우에만 유효

그 결과, 사업장 사업장에 대한 연금보험료 적정부과 여부를 적기에 확인하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 업무처리기준에 맞도록 사업장가입자 ○○○ 등 0명의 취득 시 기준소득월액 적정여부를 확인하고,
- ② 취득 시 기준소득확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (부천지사)	사무직 0급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 0급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□센터)	사무직 0급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 0급	○○○	관리 소홀	

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2016. 4. 6. 적극행정 면책신청을 하여 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조 내지 제13조의 4 및 공단 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심사한 결과, 위와 같이 사업장가입자 취득 시 기준 소득월액 확인업무를 소홀히 한 사실은 있으나,
 - 고객에 대한 신속한 업무처리를 위하여 처리하는 과정에서 발생한 점(업무처리의 공공의 이익), 본인의 업무가 아님에도 후배직원을 도와주기 위하여 처리하였던 점(적극적 업무처리), 사업장 담당자와의 유선통화를 통하여 확인하는 등 고의나 중대한 과실이 없는 점 등이 인정되어 사무직 0급 ○○○은 ‘주의처분하지 않기로 결정’ 되었음을 알려드립니다.

개 선(참 고)

【2】

제 목 특수직종근로자 자격확인에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 어선에서 직접 어로작업에 종사하는 부원의 가입자격을 특수직종근로자로 관리하고 있다.

자이51104-467호(1997.10.1.) “특수직종근로자 관리 종합지침 보고”에 따르면 선원(부원)의 범위를 ‘어로작업에 관계되는 업무에 종사하는 부원’으로 정하고 그 부원의 업무형태를 갑판장, 갑판수, 갑판원, 처리사, 처리원, 조기장, 기관수, 기관원, 조리장, 조리수, 조리원 등 선박의 기계가동 및 수리, 선원들을 위한 취사 활동에 종사하는 ‘직원 아닌 부원’으로 예시를 들어 설명하고 있다.

그런데, ○○지사가 감사기간 동안 특수직종근로자 해당여부를 확인하기 위하여 사업장으로부터 재직증명서 등을 접수하여 처리한 총 70건의 증빙내역을 검토한 결과, 사업장이 제출한 재직증명서 상에 특수직종근로자 관리 종합지침에 명시되지 않은 업무형태(직책)이 기재되어 있는 경우가 0건으로 확인되었다 (00.0%).

그 결과, 해당 업무형태(직책)의 특수직종근로자 해당여부를 판단하기 위하여 사업장 및 본부 담당자와 유선통화를 하거나, COP에 질문을 등록하는 등 지사 특수

직종 담당직원의 업무 부담이 가중되었고, 이와 함께 특수직종근로자 인정여부와 관련하여 해당 근로자의 사업장가입자 자격이 부정확하게 관리될 수 있는 가능성이 상존하고 있다.

조치할 사항 이사장(□□실장)은 특수직종근로자 중 ‘어로작업에 관계되는 업무에 종사하는 부원’에 해당하는 직종 및 업무형태를 명확히 구분할 수 있도록 특수직종 근로자 관리 종합지침을 개선하는 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.

주 의 요 구

【3】

제 목 접수증 발급에 관한 사항

소관부서 ○○지사 연금지급부

구 분 급여관리 분야

공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 청구인에게 접수증을 발급하고 있다.

급여관리규정 제4조(급여결정을 위한 확인)제2항에 따르면 공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 접수 즉시 청구인에게 통지하는 경우를 제외하고는 접수증을 발급하도록 하였다. 아울러, 공단은 □□부-1367호(205.10.22.) “급여지급청구서 접수 시 유의사항 안내”를 통해 표준화된 급여 상담서비스와 수급자 신고 의무 등에 대한 정확한 안내가 이루어질 수 있도록 「반드시」 접수증을 출력하여 제공하도록 유의사항을 시달하였다.

그런데, 2016.1월에서 2016.10월까지 ○○지사 급여지급청구서 중 내방 접수건에 대한 접수증 발급현황을 확인한 결과, 접수증 발급율이 노령연금의 경우 전 지사 평균인 00.00%와 비교하여 00.00% 낮다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 접수증 발급을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

주 의 요 구

【4】

제 목 기본연금액 조정 안내에 관한 사항

소관부서 ○○지사 연금지급부

구 분 급여관리 분야

공단은 연금액의 실질가치 보장을 위하여 매년 전국소비자물가 변동률을 반영하여 조정된 연금액을 지급하고, 이를 수급자에게 안내하고 있다.

공단은 국민연금법 제51조(기본연금액)제2항 및 제3항에 따라 통계청장이 매년 고시하는 연금 수급 2년 전 연도와 대비한 전년도의 전국소비자물가변동률을 기준으로 하여 조정된 기본연금액을 조정된 당해 연도 4월부터 다음 연도 3월까지 적용하고 이를 수급자에 안내하고 있다. 아울러 공단은 □□부-316호(2016.4.15.) “2016년도 연금액 인상안내 추진계획 통보”를 통해 우편물 반송정보를 활용하여 반송 우편물을 확인 후 주소(송달지) 변경, 재발송, 공시송달 등 반송 우편물 처리를 철저히 하도록 안내하고, 반송우편물 처리결과를 2016.5월말까지 내부결재 하도록 하였다.

한편, 공시송달의 경우 「행정절차법」 제14조(송달)제4항제1호 및 제2호와 □□부-612호(2015.5.29.) “반송우편물 관리 강화 방안 통보”에서도 송달받을 자의 소재가 불분명하거나, 기타 부득이한 사유로 송달할 수 없을 때 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 보급 지역을 전국으로 등록한 일간 신문에 공고하거나공단(지사)의 게시판에 14일 이상 공고하도록 하고 있다.

○○지사의 2016년도 연금액 인상 안내문에 대한 반송 우편물 처리 내용을 확인한 결과²⁰⁾, 공시송달 00건의 주소가 모두 정상이므로 송달이 가능함에도 유선 통화가 되지 않는다는 사유로 공시송달로 처리하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 기본연금액 조정 안내에 따른 반송우편물 공시송달을 잘못 처리한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사회복지직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

20) ○○연금지급부-926호(2016.5.31.) “2016년 연금액인상안내문 반송우편물 처리 관련 보고”

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 당연적용사업장 직권가입 적용일에 관한 사항(주의)	3
2. 접수증 발급에 관한 사항(주의)	6
3. 환수금 분할납부 안내 및 등록에 관한 사항(시정)	8
4. 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항(통보, 시정)	11
5. 활동능력평가 출장업무 관리에 관한 사항(통보, 적극행정면책)	14
6. 활동능력평가 소요기간 개선에 관한 사항(통보)	16

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 ○○지사(2014. 8. 1. ~ 2016. 9. 30.)의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여관리 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 복지사업 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 ○○구를 관할 지역으로 하는 정원 ○○명의 지사로 2016.10월말 현재 가입자 ○○○천명과 연금수급자 ○○천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 〇.〇〇%, 지역 〇.〇〇%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 〇.〇〇%, 장애 〇.〇〇%, 유족 〇.〇〇%로 노령연금 비중이 높다. 지사는 소득신고자 확충을 위해 직권 처리 전담자를 지정 운영하여 과세자료보유자에 대해서는 반드시 자격정리를 완결하는 ‘업무 처리 완결제’를 추진하였고, 기초수급자 활동능력평가의 경우 본인이 희망하는 경우 지사 내방을 안내하여 효율적으로 수행하고 있다. 다만, 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 가입신고를 거부하는 당연적용 사업장의 직권가입 적용일을 사유발생일이 아닌 발급월의 초일로 착오 적용하거나 환수금 분할납부의 안내 및 등록을 누락한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

주 의 요 구

【1】

제 목 당연적용사업장 직권가입 적용일에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 매월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 사업장이 가입대상임에도 불구하고 자진신고를 하지 않을 경우, 해당 사업장에 대한 직권가입절차를 진행하고 있다.

△△부-1405호(2010.5.26.) “사업장 및 사업장가입자 적용일(취득일) 관리기준”에 따르면 가입확인대상 사업장이 자진신고 하는 경우에는 사업장에서 신고한 적용일을 사유발생일로 적용²¹⁾하고, 신고 기한 내 미신고 또는 가입거부·기피 사업장을 직권가입 처리하는 경우에는 공적자료로 확인된 사유발생일로 적용하되, 아래의 [표] “사유발생일 판단기준”에 따라 사유 발생일을 판단하여 결정해야 한다.

[표] 사유발생일 판단기준

구 분	판 단 기 준
공적자료가 있는 경우	○ 건강보험자료, 고용보험자료, 사업자등록증 상의 확인된 사유발생일 - 공적자료 상 확인된 일자가 다른 경우에는 건강보험자료를 우선으로 판단
공적자료가 없는 경우	○ 실태조사로 사유발생일을 확인한 경우 - 해당사유 발생일 ○ 실태조사로 사유발생일 확인이 곤란한 경우 - 공단이 확인한 날(최초 출장일)

21) 사업장에서 신고한 적용일이 공단에서 발굴한 달의 초일 다음날 이후인 경우에는 성실하게 신고한 것으로 추정할 수 없고 이러한 경우, 재신고 안내 후 미신고 시 직권가입 기준에 따라 처리해야 함

또한, △△부-1355(2014.5.30.) “2013년도 국세청 근로소득자료를 활용한 사업장 가입확대 업무 추진 안내”에 따르면 대상 사업장에 대한 직권가입 시에는 확인되는 과세자료의 귀속년도를 기준으로 가입조치 하도록 하였다.

그런데, ○○지사가 2014. 8월부터 2015. 1월까지 처리한 당연적용사업장 직권가입 실태를 확인한 결과, 2013년도 국세청 근로소득자료를 활용한 사업장 가입확인 업무추진 대상으로 표출되어 2014. 8. 21. 국민연금 당연적용사업장 직권 가입 조치한 ‘○○○’에 대한 적용일자를 2013. 1. 1.로 결정²²⁾하지 않고 발굴월의 초일인 2015. 6. 1.로 결정 하였으며, ‘○○○(000-00-00000)’ 등 다른 0개 사업장에 대하여도 당연적용사업장 적용일자를 잘못 결정 하였다.

그 결과, 직권가입한 ‘○○○’ 등 0개 당연적용사업장의 적용일자를 최단 0개월에서 최장 00개월까지 늦추어 관리하고 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 당연적용사업장 직권가입 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

²²⁾ 직권가입 시에는 확인되는 과세자료의 귀속년도를 기준으로 가입조치 하도록 함.

주 의 요 구

【2】

제 목 접수증 발급에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 청구인에게 접수증을 발급하고 있다.

급여관리규정 제4조(급여결정을 위한 확인)제2항에 따르면 공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 접수 즉시 청구인에게 통지하는 경우를 제외하고는 접수증을 발급하도록 하였다. 아울러 공단은 △△부-1367호(205.10.22.) “급여지급청구서 접수 시 유의사항 안내”를 통해 표준화된 급여 상담서비스와 수급자 신고 의무 등에 대한 정확한 안내가 이루어질 수 있도록 「반드시」 접수증을 출력하여 제공하도록 유의사항을 시달하였다.

그런데, 2016.1월에서 2016.10월까지 ○○지사 급여지급청구서 중 내방 접수 건에 대한 접수증 발급현황을 확인한 결과, 접수증 발급률이 장애연금의 경우 전지사 평균인 ○○.○○%와 비교하여 ○○.○○% 낮다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 접수증 발급을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 환수금 분할납부 안내 및 등록에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

공단은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받은 경우나 신고의무자가 신고하지 아니하거나 늦게 신고하여 급여를 잘못 지급 받은 경우에 그 지급금액을 환수하고 있고, 환수금액이 20만원 이상의 경우 매월 분할하여 납부할 수 있게 하였다²³⁾.

공단은 △△부-44호(2015.1.9.) “환수금 분할납부 안내 및 등록 철저”를 통하여 환수금 납부의무자에게 분할납부 신청 안내를 하지 않거나, 분할납부 입력을 누락하여 민원이 자주 발생하고 있어, 이에 대한 안내 및 등록을 철저히 하도록 통보하였다.

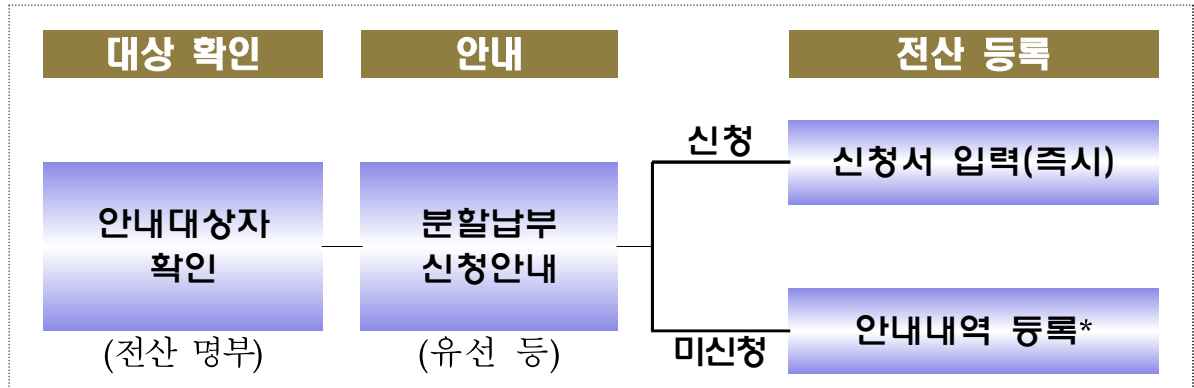
또한, △△부-970호(2015.7.22.) “환수금 분할납부신청 안내 철저 강화”를 통하여, 환수대상금액 20만원 이상인 경우 분할납부가 가능함에도 미안내에 따른 연체금 발생으로 고객 불만이 발생하고 있어, 연금업무시스템(NPIS)에 분할납부 안내대상자 명부 구축을 신설했고²⁴⁾ 안내대상자에 대하여 유선 안내 등을 실시하고, 그 결과(신청거부, 안내불가, 미해당)를 환수결정 익월 급여마감일까지 전산 등록 하도록 하였다.

- | |
|---|
| <p>① 『신청거부』 : 안내하였으나, 본인이 신청 거부한 경우</p> <p>② 『안내불가』 : 거주불명, 사실상 행불, 기타 사유로 안내가 불가능한 경우</p> <p>③ 『미해당』 : 분할대상금액이 20만원 미만 등으로 신청입력 불가 시</p> |
|---|

23) 국민연금법 제57조(급여의 환수) 및 국민연금법 시행령 제41조 참조

24) ☐ 급여업무 > 환수/구상 > 2.[환수] 결정 및 조회 > 6)분할납부안내대상자

[그림] 업무처리 흐름도



* 안내내역에 등록된 내용은 평생고객상담이력에 자동 등록됨

그런데, ○○지사의 환수금 분할납부대상자에 대한 안내내역을 확인한 결과, 안내를 누락하거나 분할 납부 신청이 가능한 대상에 대하여 '미해당'으로 등록하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 안내를 누락한 환수금 분할납부대상자에 대하여 유선 안내 실시 후 그 안내 내역을 등록하고(시정),
- ② 안내 및 등록을 누락한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보(참 고) · 시 정 요 구

【4】

제 목 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제8조(장애인활동지원 수급자격 심의위원회) 및 동 법 시행령 제9조(위원회의 운영)에 따라 지방자치단체의 장애인활동지원 수급자격 인정 및 등급결정 등을 위해 전문가로 구성된 수급자격심의위원회의 설치·운영을 지원하고 있다.

△△부-1122호(2014.09.04.) “장애인활동지원 수급 자격(이의신청)심의위원회 구성 및 운영 업무처리방법 안내”에 따르면 공단은 심의위원들에게 위원회 개최 5일 전까지 위원회 개최 사실 안내 및 개최 3일 전까지 심의자료를 배포²⁵⁾하여야 한다.

그런데, 감사대상기간('14.2.1.~'16.9.30.) 동안 ○○지사는 심의자료를 최장 ○일간 지연게시하거나(○○회) '사전 심의자료 제공기간' 항목을 누락하여 통보하는 등의 사실이 확인되었다.

그 결과 심의위원들이 심의안건을 충분히 검토하지 못하여 부실한 심의가 될 수 있는 여지를 남겼다.

25) ㉠ NPIS > 수급자격심의위원회 개최일 관리”에서 대상자 등록하면 장애인활동지원 홈페이지 (www.ableservice.or.kr)와 연동되어 자료 구축됨.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 수급자격심의(이의신청)위원회 운영 관련 절차를 준수 할 수 있도록 유의사항 시행 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은,
 - 개최 통보 문서에 지침 상 ‘개최 안내문 양식’의 각 항목을 적정하게 기재하여 첨부하는 등 관련 지침에 부합하도록 조치하시고(시정),
 - 수급자격심의위원회 운영 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보[참 고] · 적 극 행 정 면 책

【5】

제 목 활동능력평가 출장업무 관리에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제4항에 따라 지방자치단체로부터 기초수급자에 대한 근로능력평가업무를 위탁받아 그 업무를 수행하고 있다.

△△부-106호(2016.2.29.) “활동능력평가 업무처리 방식 개선 안내”에 따르면, 기초수급자 활동능력평가 담당직원은 출장 귀임 후 평가결과의 기록유지 및 확인 등을 위하여 NPIS(활동능력평가 결과관리)²⁶⁾ 화면에서 전자결재 연동기능을 활용하여 출장²⁷⁾복명을 실시하여야 한다.

그런데, 전산화면이 개선된 2016. 3. 2. ~ 2016. 9. 30. 기간 동안 기초수급자 활동능력평가 출장결과 관리의 적정성 여부를 점검한 결과, ○○지사는 총 ○○건에 대하여 활동능력평가 관련 출장복명을 개선된 화면에서 처리하지 않았으며, 별도의 출장복명 또한 하지 않았다.

26) 장애인지원>근로능력평가>6.활동능력평가>4)활동능력평가결과관리

27) 「인사규정 시행규칙」 제41조(출장)에서는 출장 직원이 출장 용무를 마치고 귀임하였을 때에는 지체 없이 출장명령자에게 복명서를 제출하여야 함.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 기초수급자 활동능력평가 출장업무 수행 후 직원들이 출장복명을 누락하지 않도록 활동능력평가 건별로 출장복명 완료 여부를 전산화면에 표출하는 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

참고 사항 이사장(○○지사장)은 기초수급자 활동능력평가 출장 관련 업무처리 지침을 준수하시기 바랍니다.

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2016. 12. 5. 적극행정 면책신청을 하여 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조의 규정 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과 위와 같이 관련지침을 준수하지 않은 사실은 있으나,
 - 활동능력평가는 기초수급자의 최저생활을 보장하고 자활기회를 제공하고자 하는 취지인 점(업무처리의 공공의 이익), 다량의 활동능력평가에 대한 신속한 처리로 민원불편을 최소화하고자 출장업무를 적극 추진한 점(업무의 적극적 처리), 결재권자의 결재를 득하고 활동능력평가를 지자체에 정상적으로 통보한 점(업무처리 결과 발생) 및 고의나 중대한 과실이 존재하지 않는 점 등이 인정되어 관련자에게 ‘주의처분 하지 않기로 결정’ 되었음을 알려드립니다.

통 보[참 고]

【6】

제 목 활동능력평가 소요기간 개선에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제2항에 따라 근로능력평가 업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 「직제규정 시행규칙」 제9조(업무분장)에 따라 의학적 평가는 ○○센터와 ○○본부에서, 활동능력평가는 지사에서 수행하고 있다.

「근로능력평가의 기준 등에 관한 고시」 제7조(근로능력평가) 제5항에 따르면 공단은 근로능력평가가 공단에 접수된 날부터 21일 이내(서류보완 등에 따른 기간은 제외)에 그 결과를 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

그런데, 감사대상 기간(2014.8.1.~2016.9.30.) 중 ○○지사, ○○지사의 의학적 평가를 제외한 활동능력평가 소요일수를 점검한 결과, 다음 [표]와 같이 2016년도에는 각각 0.0일과 0.0일씩 증가한 것으로 확인되었다.

[표] ○○·○○지사 활동능력평가 평균 소요일수

(확인기간 : 2014.8.1.~2016.9.30.)

구분	2014년	2015년(증감)	2016년(증감)
○○지사	00.0일	00.0일(0.0일↓)	00.0일(0.0일↑*)
○○지사	00.0일	0.0일(0.0일↓)	00.0일(0.0일↑*)

이에 ○○지사, ○○지사의 근로능력평가 업무에 대한 자체 관리실태를 점검한 결과, 2015.7월 맞춤형 급여체계로의 개편 및 2016.6월 대면업무수행체계 개편(2인 1조 출장) 등에도 사유가 있었지만, 담당자가 건별로 연금업무시스템(NPIS) 화면에 신청 유형, 접수일자, 결정일자 등 검색조건을 입력 후 조회하는 방식도 한 원인이 되었던 것으로 판단된다. 또한, 정기적인 점검이나 보고에 대한 근거가 없어 주기적인 모니터링 또한 이루어지고 있지 않았다.

따라서, 활동능력평가 소요기간을 단축하기 위한 전산화면 개선 등이 필요한 상황이다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 지사 활동능력평가 소요기간을 단축하기 위한 전산화면 개선 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 기준소득월액 결정 특례 수시정산에 관한 사항(시정)	3
2. 산전 후 · 육아휴직/산재요양 납부예외 확인에 관한 사항(시정)	6
3. 접수증 발급에 관한 사항(주의)	9
4. 급여의 환수에 관한 사항(시정)	11
5. 장애등록 심사서류 처리 지연에 관한 사항(주의)	14
6. 장애인활동지원 신청안내에 관한 사항(시정)	16
7. 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항(통보, 시정)	20
8. 활동능력평가 소요기간 개선에 관한 사항(통보)	25

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 ○○지사(2014. 8. 1. ~ 2016. 9. 30.)의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여관리 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 복지사업 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 ○○시 3개구(○○구, ○○구, ○○구)를 관할 지역으로 하는 정원 64명의 지사로 2016.10월말 현재 가입자 000천명과 연금수급자 00천명을 관리하고 있다. 전국 대비 가입자는 사업장 0.00%, 지역 0.00%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 0.00%, 장애 0.00%, 유족 0.00%로 장애연금 비중이 높다. 지사는 ‘미가입사업장 및 취득누락자 정리’를 조기에 전수 정리하였고, 기초연금 신청 제고를 위해 꽃박람회, 체육행사 등 지역행사에 참여하여 제도를 홍보하였다. 다만, 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 산전 후·육아휴직과 산재요양 납부예외 확인 대상자에 대하여 확인을 누락하거나 환수금의 소멸시효를 연금보험료 납부일의 다음날이 아닌 급여지급일의 다음 날로 기산한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 기준소득월액 결정 특례 수시정산에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 기준소득월액에 대비하여 실제 소득이 보건복지부장관이 고시하는 변동률²⁸⁾이상 변경된 경우, 실제 소득에 맞추어 기준소득월액을 변경할 수 있도록 하는 기준소득월액 특례 제도를 운영하고 있다.

△△부-884호(2014.3.12.) “기준소득월액 결정 특례 수시정산 업무처리기준 등 안내”에 따르면, 사용관계종료 등의 사유로 사후(정기) 정산완료 이전에 사업장가입자 자격이 상실(납부예외)된 경우에 임금대장 등 증빙자료를 확인하여 실제 소득과 일치하지 않을 경우, 최초 특례적용월로 기준소득월액 정정처리하고, 과부족 금액은 추가징수 또는, 과오납 충당 및 반환 처리하도록 하고 있다. 따라서, 기준소득월액 결정 특례를 신청한 사업장가입자가 자격상실신고서를 제출하는 경우 관련 증빙자료를 철저히 확인하여 기준소득월액 정정여부를 판단하여야 한다.

그런데, 감사대상기간 중 ○○지사가 2014. 8월부터 2015. 2월까지 처리한 기준소득월액 특례 수시정산 내역을 확인한 결과, ‘주식회사○○(000-00-00000-0) ○○○(000000-00000)’을 2014년 3월부터 기준소득월액 특례 적용한 후, 2015. 2. 1.

28) 변동률 : 20% 이상(‘13.9.27. 국민연금심의위원회 심의, ‘13.12.27. 보건복지부장관 고시)

퇴사하여 수시정산 대상으로 확인하기 위하여 증빙자료를 접수하면서 2014년 4월분 급여대장을 누락하였다. 또한, (주) ○○ (000-00-00000-0) ○○○ (000000-00000)을 2014년 4월부터 특례적용하고 2014. 8. 1. 특례 재신청 후, 같은 날로 상실처리 시 착오정산 하는 등 ‘기준소득월액 결정 특례 수시정산’ 업무를 소홀히 하였다.

그 결과, 기준소득월액 결정 특례 수시정산을 실시한 ‘○○○’ 등 0명의 기준소득월액을 부적정하게 관리하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 부적정하게 관리한 ○○○ 등 0명의 특례 기준소득월액을 업무처리기준에 맞게 수시정산을 재실시 하고(시정),
- ② 기준소득월액 결정 특례 수시정산 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사회복지직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【2】

제 목 산전 후육아휴직/산재요양 납부예외 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 국민연금 가입사업장의 편의를 위하여 산전후 휴가·육아휴직 및 산재요양에 따른 사업장가입자 납부예외 신청 시 증빙서류를 제출받지 않고 접수·처리하고 있다.

△△부-238호(2009.2.9.) “사업장가입자 납부예외 확인대상자 업무 처리 방법 통보”에 따르면 산전후휴가·육아휴직·산재요양 등의 사유로 납부예외 적정신청 확인대상자 명부가 구축²⁹⁾되면 지사는 매월 25일 “산전 후 육아휴직/산재요양 납부예외 확인대상자 명부”를 확인하여 외부기관에서 입수된 공적자료와 사업장이 신청한 납부예외 내역을 대사하여 상이자에 대하여는 명부 출력일로부터 3개월 이내에 확인·정리하여야 한다.

그런데, 감사대상기간 중 ‘산전후휴가·육아휴직·산재요양’ 사유로 납부예외 신청한 자의 적정신청 확인업무 처리실태를 점검한 결과, 2014. 7월 명부 표출된 ‘○○○(000-00-00000-0) ○○○(000000-00000)’에 대하여 감사일 현재까지 0개월 동안 확인하지 않았고, 이와 같이 ‘납부예외 신청 적정성’에 대한 확인 업무를 수행하지 않은 대상자가 2014. 7월부터 2016. 9월까지 확인 명부에 표출된 총 ○○○명 중 ○○명 (00.0%)이다.

29) 납부예외처리일 기준, 도래할 자격마감일이 속하는 달(명부생성월)부터 3개월 후 명부출력일(25일)의 전일까지 외부기관 자료 부존재자 및 기간 불일치자 명부 구축

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 납부예외 확인을 누락한 ○○○ 등 00명에 대한 사실여부를 확인하여 업무처리 기준에 맞게 처리하고(시정),
- ② 산전 후·육아휴직 및 산재요양 납부예외 확인을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치 하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사회복지직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사회복지직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

주 의 요 구

【3】

제 목 접수증 발급에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 청구인에게 접수증을 발급하고 있다.

○○규정 제4조(급여결정을 위한 확인)제2항에 따르면 공단은 급여지급청구서 등을 접수한 경우 접수 즉시 청구인에게 통지하는 경우를 제외하고는 접수증을 발급하도록 하였다. 아울러 공단은 △△부-1367호(205.10.22.) “급여지급청구서 접수 시 유의사항 안내”를 통해 표준화된 급여 상담서비스와 수급자 신고 의무 등에 대한 정확한 안내가 이루어질 수 있도록 「반드시」 접수증을 출력하여 제공하도록 유의사항을 시달하였다.

그런데, 2016.1월에서 2016.10월까지 ○○지사 급여지급청구서 중 내방 접수건에 대한 접수증 발급현황을 확인한 결과, 접수증 발급률이 장애연금의 경우 000건 중 0건 발급으로 발급률이 매우 낮다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 접수증 발급을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 급여의 환수에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

공단은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받은 경우나 신고의무자가 신고하지 아니하거나 늦게 신고하여 급여를 잘못 지급 받은 경우에 그 지급금액을 환수하고 있다.

국민연금법 제57조(급여의 환수)제1항에 따르면 급여를 받은 사람이 다음과 같은 사유로 급여를 잘못 지급받은 경우 그 금액을 환수하고 있다.

급여의 환수 사유

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받은 경우
2. 국민연금법 제121조(수급권 변경 등에 관한 신고)의 신고 의무자가 같은 조에 따른 신고 사항을 공단에 신고하지 아니하거나 늦게 신고하여 급여를 잘못 지급 받은 경우
3. 가입자 또는 가입자였던 자가 제15조(사망이 추정)에 따라 사망한 것으로 추정되어 유족연금 등의 급여가 지급된 후 해당 가입자 또는 가입자였던 자의 생존이 확인된 경우
4. 그 밖의 사유로 급여가 잘못 지급된 경우

그리고, 국민연금법 제115조(시효)에 따르면 그 환수할 수 있는 권리는 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되고, △△부-255호(2005.1.25.) “부당이득환수권 소멸시효기산일 적용기준 시달”에 따르면 미납보험료 납부 등에 따른 연금액 재산정으로 발생한 환수권은 미납보험료 납부일의 다음날부터 기산한다.

그런데, ○○지사는 유족연금 수급자 ○○○('00.0.0.)와 ○○○('00.0.0.)의 경우, 가입자 ○○○(62.2.26)과 가입자 ○○○(00.0.00)의 사업장인 '(주) ○○'에서 2002.5월~6월(2개월)의 미납보험료 2015.12.22일 납부로 연금지급액이 조정되어 발생한 환수금에 대하여, 미납보험료가 납부된 날의 다음날인 2015.12.23일부터 소멸시효를 기산하지 않고 급여지급일의 다음인 2005.6.1.일과 2011.4.1.일로 각각 기산하여 처리하였다.

그 결과, 환수금 소멸시효가 완성되지 않은 000원과 000원을 소멸시효완성으로 처리하여 000원을 환수하지 못하고 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 환수금 소멸시효를 재기산하여 소멸시효가 완성되지 않은 환수금 000원을 환수하고(시정),
- ② 환수금 소멸시효 기산을 잘 못한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

주 의 요 구

[5]

제 목 장애등록 심사서류 처리 지연에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

공단은 「장애인복지법 시행규칙」 제3조(장애인의 등록신청 및 장애진단) 및 「장애등급심사규정」 제12조(심사결과 및 통지)에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장으로부터의 심사의뢰를 받아 의뢰한 날로부터 30일 이내에 그 심사 결과를 통보하여야 한다.

또한, △△부-2670호(2014.9.15.) “장애인복지법 장애등록심사 지사 업무 처리 유의사항 안내”에 따르면 지사담당자는 매일 NPIS 「시·군·구 수신내역」 조회를 통해 심사의뢰 서류 도착여부 확인 및 미도착 심사서류에 대하여는 시·군·구 담당자에게 반드시 확인하여 심사의뢰의 적정여부를 판단하여야 하고, 심사서류가 확인되면 심사 기간 지연 방지를 위해 이를 즉시 접수 및 등록하여 심사지에 심사요청을 하여 장애등록심사가 적기(30일 이내)에 처리되도록 하여야 한다.

그런데, ○○지사의 2014. 8월부터 2016. 9월까지 장애등록 심사서류 처리기간을 확인한 결과, ○○○ 등 ○명에 대하여 심사서류 우편접수 후에도 특별한 사유 없이 전산등록을 최소 00일에서 00일을 지연하여, 결과적으로 장애등록심사 총 소요기간이 00일을 초과한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 장애등록심사 서류의 전자문서관리시스템 (EDMS) 등록 여부 확인을 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○센터)	심사직 ○급갑 (심사직 ○급)	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【6】

제 목 장애인활동지원 신청안내에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

공단에서는 장애인활동지원에 관한 법률 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

△△부-2호(2016.1.4.) “장애인활동지원 신청안내 업무처리기준 변경 안내”에 따르면 장애등록심사를 완료한 장애 1,2,3급 대상자에 대하여 1차 안내문 발송 후 유선으로 개별안내를 실시한 후 그 결과를 등록하도록 하고 있다.

그러나, 위 문서통보 이후 감사대상기간 중 ○○지사의 장애인활동지원 정기업무 처리 실태를 확인한 결과, 기본안내 후 총00건에 대해서는 처리결과 전산 등록을 누락하였고 총00건에 대해서는 추가안내와 처리결과 전산등록을 누락한 사실이 확인되었다.

그 결과, 대상 장애인의 활동지원 미신청으로 인한 권익침해가 우려된다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 미처리 중인 장애인 활동지원 신규신청 안내 대상자에 대하여 개별 안내 후 결과를 등록하고,
- ② 해당 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보(참 고) · 시 정 요 구

【7】

제 목 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제8조(장애인활동지원 수급자격 심의위원회) 및 동 법 시행령 제9조(위원회의 운영)에 따라 지방자치단체의 장애인활동지원 수급자격 인정 및 등급결정 등을 위해 전문가로 구성된 수급자격심의위원회의 설치·운영을 지원하고 있다.

○○부 △△팀-803호(2013.2.27.) “2013년 장애인활동지원 사업안내 지침 개정안 통보”에 따르면 공단은 수급자격 심의위원을 위촉하는 경우 심의위원으로부터 ‘직무상 취득정보 보안준수 서약서’를 징구하여야 한다.

또한, △△부-1122호(2014.09.04.) “장애인활동지원 수급 자격(이의신청)심의위원회 구성 및 운영 업무처리방법 안내”에 따르면 공단은 심의위원들에게 위원회 개최 5일 전까지 위원회 개최 안내 및 개최 3일 전까지 심의자료를 배포³⁰⁾하여야 한다.

그런데, ○○지사는 보안준수서약서 징구를 ○○건 누락하였으며, 심의자료를 최장 ○일간 지연게시하거나(○○회) ‘사전 심의자료 제공기간’ 항목을 누락하여 통보하는 등의 사실이 확인되었다.

30) [㉠] NPIS > 수급자격심의위원회 개최일 관리”에서 대상자 등록하면 장애인활동지원 홈페이지 (www.ableservice.or.kr)와 연동되어 자료 구축됨.

그 결과, 심의위원들이 직무상 습득한 정보 보안에 소홀하거나 심의안건을 충분히 검토하지 못하여 부실한 심의가 될 수 있는 여지를 남겼다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 수급자격심의(이의신청)위원회 운영 관련 절차를 준수 할 수 있도록 유의사항 시행 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은,
 - 누락된 심의위원 보안준수서약서 징구 및 개최 통보 문서에 지침 상 ‘개최 안내문 양식’의 각 항목을 적절하게 기재하여 첨부하는 등 관련 지침에 부합하도록 조치하시고(시정),
 - 수급자격심의위원회 운영 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보[참 고]

【8】

제 목 활동능력평가 소요기간 개선에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제2항에 따라 근로능력평가 업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 「직제규정 시행규칙」 제9조(업무분장)에 따라 의학적 평가는 장애심사센터와 지역본부에서, 활동능력평가는 지사에서 수행하고 있다.

「근로능력평가의 기준 등에 관한 고시」 제7조(근로능력평가) 제5항에 따르면 공단은 근로능력평가가 공단에 접수된 날부터 21일 이내(서류보완 등에 따른 기간은 제외)에 그 결과를 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

그런데, 감사대상 기간(2014.8.1.~2016.9.30.) 중 ○○지사, ○○지사의 의학적 평가를 제외한 활동능력평가 소요일수를 점검한 결과, 다음 [표]와 같이 2016년도에는 각각 0.0일과 0.0일씩 증가한 것으로 확인되었다.

[표] ○○·○○지사 활동능력평가 평균 소요일수

(확인기간 : 2014.8.1.~2016.9.30.)

구분	2014년	2015년(증감)	2016년(증감)
○○지사	00.0일	00.0일(0.0일 ↓)	00.0일(0.0일 ↑*)
○○지사	00.0일	0.0일(0.0일 ↓)	00.0일(0.0일 ↑*)

이에 ○○지사, ○○지사의 근로능력평가 업무에 대한 자체 관리실태를 점검한 결과, 2015.7월 맞춤형 급여체계로의 개편 및 2016.6월 대면업무수행체계 개편(2인 1조 출장) 등에도 사유가 있었지만, 담당자가 건별로 연금업무시스템(NPIS) 화면에 신청 유형, 접수일자, 결정일자 등 검색조건을 입력 후 조회하는 방식도 한 원인이 되었던 것으로 판단된다. 또한, 정기적인 점검이나 보고에 대한 근거가 없어 주기적인 모니터링 또한 이루어지고 있지 않았다.

따라서, 활동능력평가 소요기간을 단축하기 위한 전산화면 개선 등이 필요한 상황이다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 지사 활동능력평가 소요기간을 단축하기 위한 전산화면 개선 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 사업장가입확인 업무관련 증빙자료 편철에 관한 사항(시정)	3
2. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항(시정)	5
3. 지역가입자 납부예외신청 적기처리에 관한 사항(주의)	8
4. 급여의 지급에 관한 사항(시정)	10
5. 급여처리의 일일결산에 관한 사항(주의)	13
6. 계좌불명 미지급자 일제정리에 관한 사항(통보)	15
7. 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항(통보, 시정)	17
8. 활동능력평가 출장업무 관리에 관한 사항(통보, 적극행정면책)	24

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 ○○지사(2013. 4. 1. ~ 2016. 9. 30.)의 집행업무 전반으로 하 되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시 하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여관리 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 복지사업 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 2개시(○○시, ○○시) 1개군(○○도 ○○군)을 관할 지역으로 하는 정원 00명의 지사로 2016.10월말 현재 가입자 000천명과 연금수급자 00천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.00%, 지역 0.00%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 0.00%, 장애 0.00%, 유족 0.00%로 장애연금 비중이 높다. 지사는 장애인 복지 증진을 위해 장애등급제 개편 시범사업, 장애인서비스 연계 시범사업 등에 적극 참여 하고 있다. 다만, 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 지역가입자 납부예외신청서를 지연처리하거나 수급자격심의위원회 심의 자료를 지연게시한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 사업장가입확인 업무관련 증빙자료 편철에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 사업장가입확인 업무를 실시하면서 해당 사업장의 가입 및 적용제외 대상여부를 판단하기 위하여 법인등기부 등본, 정관, 이사회회의록, 근로소득원천징수 영수증 등의 증빙자료를 접수하고 있다.

기록물관리예규 제18조(일반문서류의 편철 및 관리) 제1항부터 제5항에 따르면, 처리부에서 업무가 진행 중에 있거나 또는 업무에 활용중인 일반 문서류는 본 예규에서 정하고 있는 규격에 의한 진행문서파일에 위에서부터 아래로 발생 순서 또는 논리적 순서에 따라 끼워 넣어 관리하고, 편철 시 기록물철의 맨 위에는 기록물철 표지를 놓고, 그 다음에는 별지 색인목록을 놓은 다음 문서를 순서대로 배열 하는 방법으로 편철하여야 한다.

또한, 일반문서류의 기록물철 당 편철량은 100매 이내로 함을 원칙으로 하고, 편철하여야 할 기록물의 양이 지나치게 많은 경우에는 2권 이상으로 나누어 편철 하여야 하며 처리 완료된 일반문서류는 진행문서파일에서 분리하여 보존용 표지를 추가로 씌워 편철용 클립 등으로 고정시킨 후 보존 상자에 단위업무별로 넣어 관리 하도록 규정하고 있다.

그런데, ○○지사는 0000. 0월부터 0000. 0월까지 가입확인대상 사업장의 가입조치 또는 적용제외 처리여부를 확인하기 위하여 해당 사업장에서 징구한 증빙자료를 감사일 현재까지 규정에 맞게 편철 및 관리 하지 않고, 지역가입자 가입안내문 등의 다른 문서들과 함께 사무실 캐비닛에 보관하고 있었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 편철하지 않고 사무실 캐비닛에 보관하고 있는 사업장가입확인 관련서류를 업무 처리기준에 맞게 편철·보관하고(시정),
- ② 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급 (일반직 ○급)	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○본부)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【2】

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 사업장가입자로 신규 취득한 자에 대한 기준소득월액 적정 여부를 확인하고 있다.

△△부-3490호(2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무 추진 계획 안내”에 따르면 2012년도 1월부터 사업장 신규 취득 시 기준소득월액 이 건강보험과 다른 가입자에 대하여 본부 가입지원실은 매월 확인 대상자 명부를 구축하고 지사는 소득월액 적정 여부를 해당 월 자격변동 마감일까지 확인·처리 하여야 한다. 이와 관련하여 △△부-1019호(2012.7.12.) “취득 시 기준소득월액 확인대상자 정리 관련 유의사항 통보”에 따르면 국민연금 소득월액은 정확한 반면 건강보험 소득월액이 잘못되어 건강보험 소득월액을 정정한 경우에도 증빙서류³¹⁾를 징구하여 적정여부를 확인한 후 “정상”으로 등록하도록 안내하였다.

그런데, ○○지사가 2013. 4월부터 12월까지 처리한 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인업무 실태를 확인한 결과, 2013. 4월 확인대상자로 표출된 ‘(주)○○(000-00-00000-0), ○○○(000000-00000)’ 등 00명에 대한 기준소득월액 확인업무 시 근로계약서, 임금(급여)대장 등 증빙자료 징구 없이 확인결과를 ‘정상’으로 입력하였다.

31) 증빙서류 : 근로계약서, 사내예규, 취업규칙, 급여대장. 단, 급여대장은 근로자의 확인이 반드시 있는 경우에만 유효

그 결과, 사업장에 대한 연금보험료 적정부과 여부를 적기에 확인하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 업무처리기준에 맞도록 사업장가입자 ○○○ 등 00명의 취득 시 기준소득월액 적정여부를 확인하고(시정),
- ② 취득 시 기준소득확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급 (일반직 ○급)	○○○	관리 소홀	

주 의 요 구

【3】

제 목 지역가입자 납부예외신청 적기처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 지역가입자가 사업중단, 실직, 재해, 사고 등으로 소득이 없거나 소득이 크게 감소한 해당기간 동안 납부예외 처리하고 있다.

민원사무편람 지역가입자 ‘국민연금 지역가입자 납부예외 신청’편에 따르면 지역가입자 납부예외 신청서는 접수 후 1일 이내에 처리하여야 한다.

그런데, ○○지사는 가입자 ○○○(000000-00000)이 폐업(폐업일 : 2015. 1. 23.)을 사유로 0000. 0. 00. 유선으로 신청한 납부예외를 접수하였으나, 접수 처리기간 내에 납부예외처리를 누락하여 보험료가 자동이체로 계속 출금되던 중, 000일이 경과한 0000. 0. 0. 잘못 출금된 보험료 반환을 요구하는 ‘○○○’의 전화를 받은 후 비로소 납부예외 처리를 하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 지역가입자 납부예외 신청을 적기처리하지 않은
 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○본부)	일반직 ○급	○○○	업무 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 급여의 지급에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

국민연금급여는 수급권자의 청구에 따라 공단이 지급하고, 지급방법에 따라 연금급여와 일시금급여로 분류되며, 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족 후 사망하여 지급되지 아니한 급여가 있을 경우에는 일정 범위의 유족의 청구에 따라 지급한다.

반환일시금은 가입자(였던 자)에게 자격상실 사유가 발생하고 그 사유로 인하여 향후 재가입의 가능성이 희박한 경우, 가입자(였던 자) 또는 그의 유족에게 납부한 보험료를 반환하여 줌으로써 공단과 가입자간의 법률관계를 종결하기 위한 급여이며 수급요건은 다음과 같다(국민연금법 제77조).

반환일시금 수급요건

- 가입기간이 10년 미만인 자로서 각 출생연도별 지급연령에 도달한 때³²⁾ 또는 60세 이후 지급연령이 되기 전 본인이 청구한 때 (단, 노령연금수급권을 취득하지 못한 경우에 한함)
- 가입자 또는 가입자였던 자가 사망한 때 (단, 유족연금수급권을 취득하지 못하는 경우에 한함)
- 국적을 상실하거나 국외로 이주한 때

32) 급여의 수급연령은 2013년부터 1953년생 출생자부터 출생연도별로 1세~5세의 연령을 상향조정함
(1953~1956년생 61세, 1957~1960년생 62세, 1961~1964년생 63세, 1965~1968년생 64세, 1969년생 이후 65세)

또한, 지급받을 수 있는 유족의 범위는 가입자 또는 가입자였던 자와 생계를 유지하고 있던 배우자-자녀-부모-손자녀-조부모의 순이며, 부모 및 조부모는 연령이 60세 이상이거나 장애등급 2급 이상이어야 하고, 자녀 및 손자녀는 연령이 19세 미만이거나 장애등급 2급 이상이어야 한다. 그리고 이런 연령이나 장애등급의 제한 규정으로 유족연금과 반환일시금을 지급받지 못하는 유족에게는 사망일시금을 지급한다.

한편, 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여(“미지급급여”)가 있으면 일정범위의 유족의 청구에 따라 미지급급여를 지급한다³³⁾.

그런데, 2013.4월부터 2016.9월중 ○○지사의 반환일시금 급여 지급을 확인한 결과, ○○지사의 경우 가입기간이 10년 미만이고 지급연령(2016.06.03.)에 도달하여 반환일시금 수급사유가 발생한 후 2016.6.15. 사망한 ○○○(00.00.00)의 유족에게 반환일시금 미지급급여가 아닌 반환일시금을 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 급여종별을 잘못 결정한 반환일시금에 대하여 취소 후 지급급여 ○○○원을 환수하고, 업무처리기준에 맞는 급여로 지급결정하고(시정),
- ② 급여종별을 잘못 결정한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

33)국민연금법 제55조(미지급 급여)

주 의 요 구

[5]

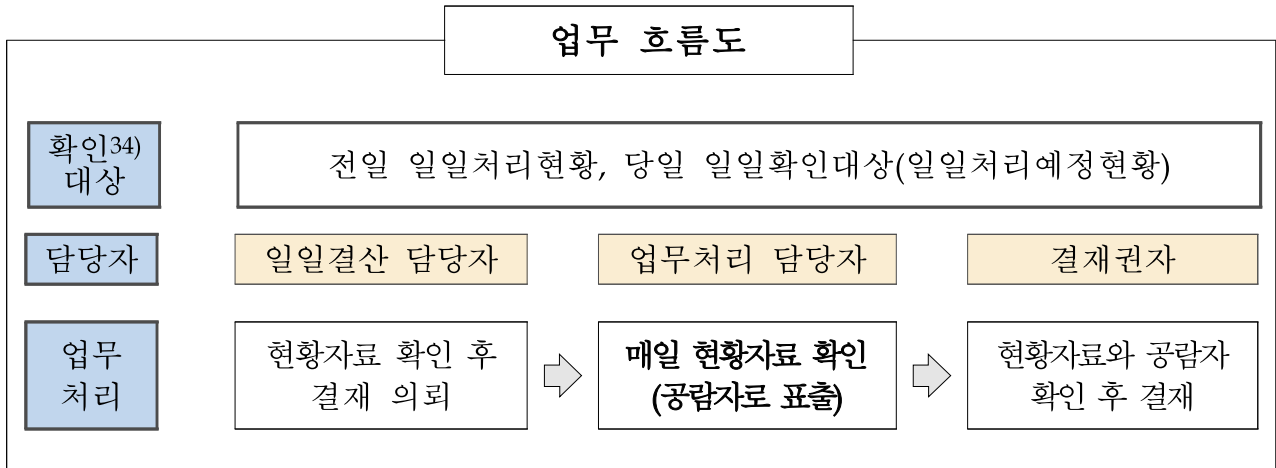
제 목 급여처리의 일일결산에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여분야

공단은 급여지급처리의 누락 건을 사전에 방지하고, 업무의 효율성을 제고하기 위하여 일일결산업무를 전산화하여 실시하고 있다.

공단은 △△부-57호(2013.01.11.) “일일결산 전산관리 프로그램 개발 통보”를 통해 일일결산 담당자는 매일 일일결산 현황자료를 확인 후 결재의뢰하며, 업무처리 담당자는 매일 현황자료를 확인하며(공람자로 표출), 결재권자는 현황자료 및 업무처리 담당자 공람여부 등을 확인 후 결재하도록 하였다.



34) 결재의뢰 대상

구 분	내 용
일일처리현황	전일 연금 지급결정, 내용변경 처리결과 등 총 10개 분야 73개 항목
일일확인대상현황(연금)	당일 연금 수급권확인대상 등 총 12개 분야 101개 항목
일일처리현황(일시금)	전일 일시금 지급결정, 내용변경 처리결과 등 총 7개 분야 24개 항목
일일처리예정현황(일시금)	당일 일시금 내용변경 확인대상 등 총 12개 분야 29개 항목

또한, △△부-255호(2013.2.7.) “일일결산 결재현황 화면 개발 통보”를 통해 일일 결산 결재 누락 건을 방지하기 위하여 일일결산 결재현황 화면을 개발하여 통보하였다.

그런데, 2016.9말 현재 ○○지사 일일결산 결재현황을 확인한 결과, 2016.8.1일부터 2016.9.30.일까지 0개월간은 결재의뢰 후 최종결재자가 결재를 누락하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 일일결산 결재를 누락한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	일반직 ○급	○○○	업무 소홀	

통 보(참 고)

【6】

제 목 계좌불명 미지급자 일제정리에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 급여관리 분야

공단은 연금급여 중 수급자가 사망하여 지급되지 않은 급여가 있는 경우 수급요건을 충족한 일정 범위의 유족³⁵⁾의 청구에 따라 그 지급되지 않은 급여를 지급하고 있다.

공단 △△부-681호(2016.6.21.) “계좌불명 미지급자 일제 정리 실시 안내”에 따르면 매월 발생하는 계좌불명 미지급자에 대하여는 정기연금지급일의 익일 발체하여 다음 달 급여마감일까지 재지급 또는 보류 등록하고, 이중 미처리자에 대하여는 연금수급권 보호를 위해 연 1회 일제정리를 실시하고 있다.

2016년도 전 지사 일제정리 대상 000건을 확인한 결과, 00.0%인 000건이 2015년도와 같은 대상으로 확인되었다. 관련하여 감사대상인 ○○지사 등 3개 지사의 경우, 전년도와 중복된 00건의 경우 0건만 지급되고 00건은 전년도와 동일 사유로 다시 보류등록 하였다.

그런데, 미지급급여 수급을 위한 유족이 없는 경우, ○○지사의 경우 ‘환수 결정’으로 처리하였으나, ○○지사와 ○○지사는 ‘유족 없음’ 사유로 보류결정 하였다. 이와 같이 처리결과가 다른 것은 관련지침이 2001년도에 시달되었고, 일제 정리 안내(2016.6.21.)후인 2016.6.30일에 ○○실 CoP³⁶⁾에 게시하여 지사에서 잘 알지 못했던 것도 한 원인이 되었던 것으로 판단된다.

35) 원수급자의 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모·형제자매

36) ○○실 CoP > 자료실 > 지침/질의회신/총람/교재 > 2005년 이전 지침 및 질의회신 “(20010316) 수급권 소멸후 계좌불명자에 대한 업무처리 요청[급여81505-265] 참조

이에 따라, 수급 가능 유족이 없는 경우 등 불필요한 보류로 인한 자료의 중복표출이 최소화되도록 관련 조치가 요구된다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 매년 실시하고 있는 계좌불명 미지급자 일제정리 시 불필요한 보류로 인한 자료의 중복표출이 최소화되도록 관련지침에 대한 안내 등 합리적 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

통 보(참 고) · 시 정 요 구

【7】

제 목 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제8조(장애인활동지원 수급자격 심의위원회) 및 동 법 시행령 제9조(위원회의 운영)에 따라 지방자치단체의 장애인활동지원 수급자격 인정 및 등급결정 등을 위해 전문가로 구성된 수급자격심의위원회의 설치·운영을 지원하고 있다.

○○부 △△팀-803호(2013.2.27.) “2013년 장애인활동지원 사업안내 지침 개정안 통보”에 따르면 공단은 수급자격 심의위원을 위촉하는 경우 심의위원으로부터 ‘직무상 취득정보 보안준수 서약서’를 징구하여야 하고, 수급자격심의 위원회 개최 전 위원장으로부터 ‘회의내용 녹음에 관한 동의서’를 징구 후 회의 내용을 녹음하여야 하며, 해당 녹음파일을 회의종료 후 공단 내부파일 서버에 보관하여야 한다.

또한, △△부-1122호(2014.09.04.) “장애인활동지원 수급 자격(이의신청)심의위원회 구성 및 운영 업무처리방법 안내”에 따르면 공단은 심의위원들에게 위원회 개최 5일 전까지 위원회 개최 안내 및 개최 3일 전까지 심의자료를 배포³⁷⁾ 하여야 한다.

그런데, 감사대상기간(‘13.4.1.~‘16.9.30.) 동안 ○○지사는 보안준수서약서 징구를 00건 누락 하였으며, 심의자료를 최장 0일 지연 게시(00회)하는 등의 사실이 확인되었다.

37) [참고] NPIS > 수급자격심의위원회 개최일 관리”에서 대상자 등록하면 장애인활동지원 홈페이지 (www.ableservice.or.kr)와 연동되어 자료 구축됨.

그 결과, 심의위원들이 직무상 습득한 정보 보안에 소홀하거나 심의안건을 충분히 검토하지 못하여 부실한 심의가 될 수 있는 여지를 남겼다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 수급자격심의(이의신청)위원회 운영 관련 절차가 준수 될 수 있도록 유의사항 시행 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은,
 - 누락된 심의위원 보안준수서약서 징구 및 개최 통보 문서에 지침 상 ‘개최 안내문 양식’의 각 항목을 적정하게 기재하여 첨부하는 등 관련 지침에 부합하도록 조치하시고(시정),
 - 수급자격심의위원회 운영 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○○○)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○○○)	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○본부)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보[참 고] · 적 극 행 정 면 책

【8】

제 목 활동능력평가 출장업무 관리에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제4항에 따라 지방자치단체로부터 기초수급자에 대한 근로능력평가업무를 위탁받아 그 업무를 수행하고 있다.

△△부-106호(2016.2.29.) “활동능력평가 업무처리 방식 개선 안내”에 따르면, 기초수급자 활동능력평가 담당직원은 출장 귀임 후 평가결과의 기록유지 및 확인 등을 위하여 연금업무시스템(NPIS)³⁸⁾ 화면에서 전자결재 연동기능을 활용하여 출장복명³⁹⁾을 실시하여야 한다.

그런데, 전산화면이 개선된 2016. 3. 2. ~ 2016. 9. 30. 기간 동안 ○○지사의 기초수급자 활동능력평가 출장결과 관리의 적정성 여부를 점검한 결과, 총 00건에 대하여 활동능력 평가 관련 출장복명을 개선된 화면에서 처리하지 않았으며, 별도의 출장복명 또한 하지 않았다.

38) 장애인지원>근로능력평가>6.활동능력평가>4)활동능력평가결과관리

39) 「인사규정 시행규칙」 제41조(출장)에서는 출장 직원이 출장 용무를 마치고 귀임하였을 때에는 지체 없이 출장명령자에게 복명서를 제출하여야 함.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 기초수급자 활동능력평가 출장업무 수행 후 출장복명 누락 시 알림기능 설정 등 시스템 개선방안을 마련하시기 바랍니다.

참고 사항 이사장(○○지사장)은 기초수급자 활동능력평가 출장 관련 업무 처리지침을 준수하시기 바랍니다.

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2016. 12. 1. 적극행정 면책신청을 하여 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조의 규정 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과 위와 같이 관련지침을 준수하지 않은 사실은 있으나,
 - 활동능력평가는 기초수급자의 최저생활을 보장하고 자활기회를 제공하고자 하는 취지인 점(업무처리의 공공의 이익), 다량의 활동능력평가에 대한 신속한 처리로 민원불편을 최소화하고자 출장업무를 적극 추진한 점(업무의 적극적 처리), 결재권자의 결재를 득하고 활동능력평가를 지자체에 정상적으로 통보한 점(업무처리 결과 발생) 및 고의나 중대한 과실이 존재하지 않는 점 등이 인정되어 관련자에게 ‘주의처분 하지 않기로 결정’ 되었음을 알려드립니다.